

<제7편 재심절차.제17장 재심.제1절 재심의 개념>

I. 의의

1. 재심의 정의

- 재심이란 이미 확정된 중국판결에 대하여 실체적 또는 절차적 하자가 있는 경우, 그 판결의 부당함을 시정하기 위하여 당사자의 소제기로 그 판결을 취소하고 이미 종료된 사건을 다시 심판하는 비상한 구제방법을 의미한다. 통상의 상소인 항소나 상고가 미확정 판결을 대상으로 하여 그 확정을 차단하는 효력을 가지는 것과 달리, 재심은 이미 판결의 확정력이 발생한 이후에 그 효력을 소급적으로 배제시키려는 목적을 가진다. 따라서 재심은 확정판결이 가지는 기판력을 깨뜨리는 예외적인 절차로서, 법적 안정성을 해칠 우려가 있으므로 법률이 정한 엄격한 사유가 있는 경우에만 허용된다.

2. 재심의 대상과 성격

- 재심의 대상은 확정된 중국판결이다. 여기에는 본안판결뿐만 아니라 소각하 판결과 같은 절차적 판결도 포함된다. 또한 항고나 재항고에 의하여 불복할 수 있는 결정이나 명령이 확정된 경우에도 재심에 준하는 준재심이 인정되어 동일한 취지의 구제가 가능하다. 재심은 성격상 사후적 구제수단이자 형성적 소송의 성질을 갖는다. 재심소송은 확정판결의 효력을 취소시키는 재심소와 본안사건을 다시 심리하는 본안심판이 결합된 독특한 형태를 취한다. 이는 소송법상 이미 종결된 법률관계를 부활시키는 것이므로 민사소송법 제451조 이하의 규정에 따라 엄격하게 운용된다.

3. 다른 불복방법과의 관계

- 재심은 상소와 보충적 관계에 있다. 당사자가 상소에 의하여 재심사유를 주장하였거나, 알고도 주장하지 아니한 때에는 재심을 제기할 수 없다. 이는 상급심의 판단을 거친 사항에 대하여 다시 재심으로 다투는 것을 방지하여 재판의 중복을 피하기 위함이다. 또한 재심은 확정판결의 효력을 직접 다투는 것이므로, 확정판결의 집행을 저지하기 위한 강제집행정지 신청이나 청구이의의 소와는 별개의 절차로 진행된다. 다만, 재심의 소가 제기되었다 하더라도 당연히 집행정지의 효력이 발생하는 것은 아니며, 별도의 집행정지 결정을 받아야 재판의 집행을 멈출 수 있다.

II. 인정취지

1. 구체적 타당성의 실현

- 민사소송의 궁극적인 목적은 진실한 사실관계에 바탕을 둔 정당한 판결을 통해 사법적 정의의 실현하는 데 있다. 판결이 확정되면 기판력이 발생하여 더 이상 다툴 수 없는 것이 원칙이지만, 만약 그 판결이 위조된 증거에 기초하였거나 법관의 범죄행위가 개입되는 등 중대한 하자가 있음에도 불구하고 그대로 방치한다면 국가 재판에 대한 국민의 신뢰는 근본적으로 흔들리게 된다. 재심 제도는 이처럼 판결의 형성 과정이나 내용에 도저히 묵과할 수 없는 결함이 있는 경우, 법적 안정성을 희생하더라도 구체적 타당성과 실체적 진실을 우선시하여 당사자의 억울함을 해소해주기 위해 존재한다.

2. 법적 안정성과의 조화

- 재심은 무제한적으로 허용되지 않으며 법적 안정성과의 조화를 꾀한다. 만약 재심이 아무런 제한 없이 허용된다면 확정판결을 믿고 형성된 새로운 법률관계가 언제든 뒤집힐 수 있다는 불안을 초래하게 된다. 이를 방지하기 위해 우리 민사소송법은 재심사유를 한정적으로 열거하고 있으며, 재심의 제척기간을 설정하여 일정 기간이 지나면 더 이상 다툴 수 없도록 규정하고 있다. 즉, 재심은 재판의 위신을 지키기 위한 정의의 요청과 사회의 평온을 유지하기 위한 법적 안정성의 요청 사이에서 타협점을 찾는 장치라고 할 수 있다.

3. 절차적 기본권의 보장

- 헌법상 보장된 재판을 받을 권리는 단순히 재판 형식만을 갖추는 것이 아니라, 공정한 절차에 따라 정당한 재판을 받을 권리를 포함한다. 재심 사유 중 당사자의 대리권 흠결이나 판결에 영향을 미칠 중대한 사항에 대한 누락 등은 당사자의 절차적 조력권이나 진술권이 심각하게 침해된 경우를 상정한 것이다. 이러한 절차적 하자를 시정하지 않는 것은 국가의 보호의무 위반에 해당할 수 있으므로, 재심은 당사자에게 최후의 방어 기회를 부여함으로써 헌법적 가치를 소송법적으로 구체화하는 기능을 수행한다.

4. 법치주의의 수호

- 국가 기관인 법원에 의해 내려진 판결이 객관적 진실에 반하거나 부정한 방법에 의해 도출된 경우, 이를 시정하는 것은 국가 스스로의 오류를 인정하고 바로잡는 법치주의적 태도이다. 재심 제도는 사법부의 오판 가능성을 겸허히 수용하고 이를 제도적으로 교정할 수 있는 길을 열어둠으로써, 법치국가로서의 정당성을 확보하는 역할을 한다. 특히, 형사 판결과 연계된 재심 사유 등은 사법 정의가 권력이나 범죄에 의해 오염되었을 때 이를 자정할 수 있는 최후의 보루가 된다.

III. 결론

- 재심 제도는 확정판결의 기판력이라는 원칙을 깨고 예외적으로 허용되는 비상한 구제절차이다. 이는 실체적 정의와 구체적 타당성을 확보하여 오판으로 인한 당사자의 피해를 최소화하려는 취지에서 비롯되었다. 하지만 법적 안정성을 저해할 위험이 크기 때문에 민사소송법은 재심사유를 엄격히 제한하고 제척기간을 두어 이를 통제하고 있다. 결국 재심의 운영은 판결의 권위와 안정성을 유지하면서도, 명백히 정의에 반하는 재판 결과를 시정해야 한다는 사법의 도덕적 책무를 이행하는 균형 잡힌 시각이 요구된다. 당사자는 재심의 요건과 사유를 면밀히 검토하여야 하며, 법원은 확정판결의 신뢰를 유지하는 범위 내에서 신중하게 재심 절차를 운용하여 법치주의를 실현하여야 한다.